

1501822-45.2019.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Passo à fixação da pena a ser imposta.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal.

O crime de furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501822-45.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501822-45.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2267353/2019 - DEL.POL.COTIA, 7383898 - DEL.POL.COTIA, 6451/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2267353 - DEL.POL.COTIA, 6451/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2267353 - DEL.POL.COTIA, 6451/19/403 - DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

CHARLES WILLIAM CORREA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de CHARLES WILLIAM CORREA imputando-lhes conduta descrita no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Quanto ao réu GEAN SANTOS SOUZA foi realizada audiência de não persecução penal.

A denúncia foi recebida em 23.10.2020.

O réu foi devidamente citado (fl. 171). Nomeado defensor dativo foi apresentada defesa prévia às fls. 180/183.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi determinado o prosseguimento do feito.

Foi ofertado acordo de não persecução penal para o réu Gean, o qual, confessando o fato, aceitou o acordo que foi homologado.

Em sede de instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas e da vítima, bem como foi interrogado o réu Charles.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação dos Réu nos termos da denúncia.

A Defesa, em suma, postulou a absolvição do réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05) e Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 10/12), Auto de Exibição/Apreensão (fl. 14), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 23/26) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, da mesma forma, está comprovada.

Segundo narra a denúncia, em 12 de setembro de 2019, por volta das 00h40, na Rua Ernesto Lemos Leite, nº. 485, Jardim Josemar, nessa cidade e comarca de Cotia, CHARLES WILLIAN CORREA, qualificado às fls. 13, previamente ajustado e com unidade de designios com GEAN SANTOS SOUZA, qualificado às fls. 15, e outro indivíduo não identificado, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tentou subtrair, para eles, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) mala de viagem, marca Batiki; 01 (um) pacote de bolacha; 01 (um) par de tênis, marca Olympikus; 01 (um) sapato, marca Nofficer; 01 (uma) calça jeans; 01 (uma) cafeteira, marca Britânia; 01 (uma) impressora, marca Epson; 01 (um) gravador, marca Intelbras; e 01 (um) mouse, marca Intelbras, pertencentes à vítima Roberto Carlos de Campos, consoante auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10/12, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ouvida em solo policial, a vítima Roberto Carlos de Campos, declarou que "Que, hoje, por volta da sete horas e dez minutos, levava sua filha a escola, quando ao passar em frente ao conjunto de seu escritório viu viaturas da Guarda Civil ali paradas, sendo que parou no local e então foi informado dos fatos, sendo que subiu até seu escritório para verificar o que estava faltando, após o que foi orientado a se dirigir até a Delegacia de Polícia do Município, onde lhe foram exibidos alguns objetos, dentre os quais reconheceu a impressora multifuncional EPSON, o tênis de sua filha, um aparelho de DVR referentes a gravação de imagens, uma cafeteira, uma mala, alguns alimentos que ficavam na copa do escritório, calça, sapato, entretanto deu por falta de um celular marca SANSUNG, sendo que como a visualização foi superficial é a única coisa, que de momento, pode categoricamente afirmar que não está entre o que foi recuperado, sendo que após a perícia técnica, se compromete a fazer um levantamento mais completo e comunicar na Delegacia sobre o resultado, sendo que avalia o valor desse celular em R\$ 1.000,00 (hum mil reais), mas não tem certeza, pois o aparelho foi comprado para uso exclusivo do escritório; Que, o escritório está bastante bagunçado, sendo que os furtadores ali fizeram suas necessidades fisiológicas e percebeu várias pequenas manchas de cor avermelhada, num vermelho forte, tipo respingos, em quase toda área do escritório, não sabendo dizer do que se trata; que não deu para perceber falta de documentos de clientes, mas revisara essa questão; que como estão no local a cerca de seis meses, não tem seguro da sala. Que visualizou as fotos dos furtadores e pode afirmar que não os conhece, nunca os tendo visto."

Ressalto, antes de tudo, a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os guardas municipais merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que

o depoimento deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial.

Os guardas municipais Wallace Costa e Juvencio Lopes dos Santos, ouvidos em solo policial disseram que faziam patrulhamento pela área central de cotia, quando a central de Comunicação da guarda civil irradiou que três indivíduos haviam adentrado em um Órgão Municipal, Medicina do Trabalho, que fica na rua Ernesto Lemos Leite, sendo que ali nada foi constatado de irregular, porém, ouviram barulhos provenientes de uma edificação de três andares, onde se localizam salas comerciais, para lá se dirigindo, avistaram três indivíduos saindo do local carregando objetos, sendo que no momento que aquelas pessoas avistaram a guarnição, correram, sendo que dois retornaram ao interior do prédio e outro fugiu correndo em direção a Rodovia Raposo Tavares. Sendo que conseguiram deter os dois que retornaram ao Interior do prédio, os quais vieram a ser identificados como CHARLES WILLIAM CORREA e GEAN SANTOS SOUZA; que ao adentrarem ao prédio, no último andar está instalado um escritório que verificou ser de advocacia, sendo que a porta dessa sala estava arrombada e seu interior inteiramente revirado sendo que ali encontraram um pé de cabra, possivelmente utilizado nos arrombamentos, informando que a porta de entrada do prédio também estava danificada; que junto a calçada, no local onde foram surpreendidos, aqueles dois indivíduos haviam deixado parte dos objetos que ora foram apresentados nesta delegacia e reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade; que soube da vítima que não um celular Sansumg e alguns outros pequenos objetos não teriam sido recuperados; que não conseguiram alcançar o terceiro indivíduo que logrou êxito em fugir; que diante dos fatos deram voz de prisão àqueles dois capturados e os conduziu para a delegacia de polícia do município.

Em Juízo, o GCM Wallace Costa, em suma, disse que foram acionados para averiguar barulhos no local e chegaram no prédio e sinais de arrombamento, chegando no local adentraram no prédio e viram câmeras quebradas e a sala comercial toda revirada. O outro GCM Juvêncio, já falecido, sentou em um sofá e teria encontrado um indivíduo que estava embaixo do sofá. confirmou as declarações prestadas em solo policial. Recorda-se do rosto do réu. Disse que não se recorda quantos indivíduos foram presos. O réu foi detido dentro da sala comercial. Disse que a abordagem do outro coautor não viu, pode ter sido feito por outro GCM que estava na viatura. Não se recorda de ter conversado com Charles no momento da prisão.

Em solo policial, ambos os réus se reservaram ao direito constitucional de permanecerem em silêncio.

Em relação ao réu Gean este aceitou o acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público.

Em Juízo, o réu CHARLES WILLIAM CORREA disse, em suma, que era usuário de crack e bebida, na época era morador de rua e estava sob efeito de entorpecentes e foi convidado para furtar este local. Disse que quando os GCM's chegaram ele se escondeu embaixo do sofá e não conseguiu pegar nada. Disse que já foi preso por um assalto. Disse que está morando no interior com a avó e está trabalhando e está tentando uma outra vida. Disse que estava com Gean e tinha outra pessoa mas escapou. Disse que não conseguiu pegar nada pois Gean foi pego dentro do banheiro e o interrogado foi pego embaixo do sofá. Reconheceu que arrombou a porta da sala comercial.

Por meio das provas produzidas e que acima foram analisadas, é possível concluir que os fatos delituosos aconteceram tal como narrados pelo Ministério Público, evidenciando o furto praticado em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo.

Afasto, contudo, a causa de aumento do repouso noturno tendo em vista que o STJ firmou o entendimento no Tema 1087 que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Passo à fixação da pena a ser imposta.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal.

O crime de furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, razão pela qual adoto a primeira para qualificar o crime e a segunda nesta

fase por verificar maior culpabilidade. O Réu não ostenta condenação criminal anterior à data do fato. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são normais à espécie e as consequências do crime foram reduzidas.

Com base nisso, elevo a pena-base em 1/6 ficando em 2 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na segunda fase da fixação da pena, não há agravantes. Anoto a atenuante da confissão, daí por atenuar a pena que retorna ao mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não vislumbro causa de aumento de pena. Verifica-se que o crime se deu na forma tentada. Relevando o iter criminis percorrido, uma vez que o réu conjuntamente com seus comparsas romperam obstáculo, adentraram na sala comercial e reviraram o ambiente, tenho por reduzir a pena por metade, ficando em 01 ano de reclusão e 05 dias-multa cada qual no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo segundo, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade pelo tempo da pena corporal fixada de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar CHARLES WILLIAN CORREA como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, além de 05 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos nos moldes da fundamentação.

O Réu poderá recorrer em liberdade, quanto ao crime objeto destes autos, já que assim permaneceu durante a instrução criminal e, por ora, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.I.C.

Cotia, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA